



**Expediente Número:** CAF - 15471/2021 **Autos:**  
ASOCIACION CIVIL 100 DIVERSIDAD Y  
DERECHOS Y OTROS c/ JUZGADO NACIONAL EN  
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL 49-LEY 27275 s/  
AMPARO LEY 16.986 **Tribunal:** JUZGADO  
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 10 /

V.S. me corre vista en los términos del artículo 39 de la Ley N° 24.946 y artículo 31 de la Ley N° 27.148. 39, 2° párrafo, de la Ley N° 24.946.

**I.-** La asociación actora promueve amparo contra el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, a fin de que se ordene a la autoridad a cargo de dicho juzgado, y/o a quien resultare competente, que implemente las medidas inmediatas para garantizar el efectivo goce del derecho de acceso a la información pública, en los términos de la Ley N° 27.275.

Manifiesta que la información que solicita es la comprendida en la totalidad de la causa que tramitó bajo el Expediente N° 1648/1942, caratulado “*Abrate Blanca y otros s/ Corrupción y Asociación Ilícita*” (Juzgado de Sentencia “F”, Secretaría 11), incluyendo sus dieciocho cuerpos y dos anexos documentales.

Relata que, en dicho expediente, conocido popularmente como “el escándalo de los





cadetes”, se juzgaron hechos ocurridos en la década de 1940 en Argentina. Luego de que las autoridades del Colegio Militar tomaron conocimiento de que varios cadetes miembros de su institución mantenían relaciones con otros hombres, se desató una persecución a través del poder judicial contra un grupo de amigos compuesto principalmente por varones homosexuales.

Como consecuencia de ello se detuvo, entre otros, a un joven fotógrafo amateur llamado Jorge Horacio Ballvé Piñero. En su departamento secuestraron fotos de hombres que posaron desnudos para él y fueron utilizadas como las principales pruebas para condenarlo junto con sus amigos por “corrupción de menores” y “asociación ilícita”. La sentencia del llamado “Proceso Ballvé” se dictó en 1947, mediante la cual el imputado recibió una pena de 12 años de prisión.

En el mes de febrero del año 2020, el historiador y dramaturgo Gonzalo Demaría publicó el libro titulado “Cacería. Una historia real”, donde reconstruye los hechos de esta causa a través de la autorización obtenida por parte del Juzgado Criminal y Correccional N° 49 para ver el expediente, bajo la condición de no reproducir las



fotos sacadas por Ballvé Piñero que obran en uno de los anexos.

Luego, en marzo del año 2020, la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos presentó un escrito solicitando al Juzgado la correspondiente autorización para digitalizar y difundir la causa en su totalidad. Sin embargo, este pedido fue denegado a través de lo resuelto a fs. 3496 en fecha 13 de marzo de 2020, donde consta que *“para preservar los derechos de las víctimas y sus posibles herederos, como así también la conservación y preservación de las actuaciones que tienen casi 78 años de antigüedad (...)”* no se autoriza el *“empleo de ningún medio técnico para la obtención de registros vinculados con la causa y sus anexos documentales”* (...). A su vez, se decidió *“mantener el expediente en las condiciones en que se encuentra, con el único fin de conservar la integridad documental de la causa (...) y preservar los derechos de quienes resultaron ser partes (tanto víctimas como imputados) como así también de sus herederos”*.

Ante esta denegación, en fecha 28/06/2021 la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 49, Secretaría N° 207, un pedido





enmarcado en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública para poder acceder y difundir toda la información contenida en el expediente mencionado, incluidas las fotografías que obran en los anexos.

Sin embargo, el plazo de 15 días hábiles establecido por la Ley N° 27.275 transcurrió sin que el Juzgado notificara a la parte solicitante los motivos por los cuales rechazaba el pedido de acceso a la información pública, por lo cual el silencio del sujeto obligado fue entendido como denegatoria, considerando que ello dejaba habilitada la presente acción de amparo.

Considera que aquella causa resulta ser un *“testimonio de la violencia institucional a la que sometieron a la población LGBTI+ las fuerzas policiales, de seguridad y de defensa del país. Particularmente, constituye una crónica de la persecución llevada adelante por el aparato del Estado a través de su sistema judicial y distintas fuerzas, hacia los varones homosexuales mediante la patologización y criminalización de sus prácticas e identidades”*.

Desarrolla el concepto y la importancia del derecho a la libertad de expresión, sus características, aplicaciones y sus límites.



Posteriormente analiza el derecho al acceso a la información pública, considerado como particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de la democracia. Refiere a su ámbito, titularidad y principios rectores. También analiza la noción de los derechos personalísimos y a la imagen y el derecho a la verdad.

Reitera que solicita se dispongan “...las medidas que considere conducentes y razonables para la difusión de la causa en su totalidad, incluidas las fotografías que obran en los anexos, de manera que se interfiera en la menor medida posible en el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información”.

Con fecha 14/10/2021 la actora acompaña resolución del Juzgado requerido de fecha 29/09/2021.

**II.-** Corrido el pertinente traslado, el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación se presenta y contesta el informe del art. 8 de la ley 16.986.

Inicialmente coincide con la mayoría de los conceptos vertidos por la parte actora. Sin embargo, sostiene que el juez no denegó el acceso a la causa, sino que impuso una limitación para





preservar los derechos de las víctimas y sus posibles herederos, como también respecto de la conservación de las actuaciones.

A su criterio, aparece como *“razonable que deba ser atendido el interés de los protagonistas de los episodios que documentan el expediente judicial en cuestión –si alguno viviere-, y el de sus descendientes; ya que, en las condiciones reclamadas y sin medir el grado de aceptación de los mismos por los segundos, pueden resultar coactivamente vinculados, prescindiendo de las consecuencias sociales de la decisión, la repercusión sobre su vida personal y la irradiación al seno de la familia”*.

Entre otras disposiciones alude a art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que: *“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”*.

También cita el art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que regula la libertad de pensamiento y de expresión, y su párrafo 2) a las responsabilidades ulteriores, que





deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: *“a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás”*.

Alude también a las restricciones impuestas por la propia ley 27.275 para el acceso a la información pública como lo regulado por la ley 25.326 sobre Protección de Datos Personales.

Destaca que al tiempo de tomarse las fotografías muchos de los modelos eran menores de edad y que *“...ninguno, desde entonces intentó revivir, recordar, difundir o iluminar aquellos episodios; tampoco lo han hecho sus descendientes. Sus silencios constituyen datos de primera relevancia para la solución del caso. Nada permite sospechar que la conducta guardada durante más de medio siglo, se transforme con espontaneidad en necesidad de conocer y difundir”*. Añade que *“...la causa penal no es una galería de arte ...todo lo que puede proporcionar, es información referente a la vida sexual de los protagonistas. Precisamente, los datos que la ley protege”*.

Por otra parte, y no obstante haberse expedido el Juzgado sobre la medida solicitada, la entidad abandonó el camino procesal soslayando la posibilidad de ocurrir ante los tribunales de alzada,





optando por replicar la petición ante el juzgado, ahora fundada en la ley de acceso a la información pública. Alude a la Acordada 42/2017 que reglamenta el acceso a la información pública en materia judicial.

**III.-** Con fecha 24/05/2022 se resuelve declarar formalmente admisible que la presente causa tramite como acción colectiva, en los términos del artículo 3° del Reglamento de Registro Público de Procesos Colectivos (Acordada CSJN 32/2014) y Anexo de la Acordada N° 12/2016.

**IV.-** Cabe observar, en primer término, que la Ley n° 27.275 prevé en su artículo 4° que “*Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado*”.

En tal sentido, la jurisprudencia reiteradamente ha sostenido que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.





La Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso la obligación de suministrar los datos solicitados y dar respuesta fundamentada a la solicitud en caso de negativa, de conformidad con las excepciones dispuestas; toda vez que la información pertenece a las personas; no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno, quien la detenta solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar su acceso para todas las personas.

En este orden de ideas, en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las acciones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas.





El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación de la gestión pública a través del control social, que se puede ejercer con dicho acceso y que la negativa a brindarla constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados a cualquier ciudadano, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de la gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática (CSJN, Cons. 10º, in re: “Asociación Derechos Civiles c/ EN- PAMI s/ amparo ley 16.986”, del 4/12/12; “Mihura Estrada Ricardo y otros c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 16.986”, del 14/7/16; Sala III Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal “Asociación de empleados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación c/ EN -PJN- CSJN s/ amparo por mora”).

Precisamente, el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de



Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV) y por el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en oportunidad de confirmar la sentencia en la causa “CIPECC c/ E.N. M. Desarrollo Social dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986” (Fallos 337:256), puso de relieve que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ha determinado el concepto de libertad de información y en su resolución 59 afirmó que ‘la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas y que abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias’ (en idéntico sentido, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas adoptado en su resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre de 1996; párrs. 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del capítulo 2, “Sistema de la Organización de Naciones Unidas”).

V.- También cabe recordar que la ley 27.275 establece:

*“ARTÍCULO 2º — Derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la*





*información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.*

*Se presume pública toda información que generen, obtengan, transformen, controlen o custodien los sujetos obligados alcanzados por esta ley.*

*ARTÍCULO 3° — Definiciones. A los fines de la presente ley se entiende por:*

*a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;*

*b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado por los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, independientemente de su forma, soporte, origen, fecha de creación o carácter oficial....”.*

*De ello cabe concluir que la ley ampara el derecho de los ciudadanos de requerir*



“información pública”, la cual consiste en un “dato contenido en un documento”, por lo tanto no cabe asimilar dicha situación con descripciones sobre la realidad o la operativa de realización de trámites ni sobre posibilidades legales o fácticas de la realización de determinadas gestiones o tareas por parte de los organismos o agentes dependientes de la administración.

**VI.-** De las constancias obrantes en la causa surge que la actora solicitó durante el año 2020 al Juzgado Criminal y Correccional n° 49 autorización para digitalizar la causa caratulada “Abrate Blanca y otros s/ Corrupción y Asociación Ilícita Expediente N° 1648/1942”, lo cual habría sido rechazado.

Posteriormente, el 28/06/2021 reiteró dicha solicitud, mediante un pedido formal que fuera enmarcado en los términos de la ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.

Dado el silencio guardado por el Juzgado en exceso del plazo dispuesto por aquella normativa para expedirse, la Asociación actora inició las presentes actuaciones.

A su turno, con fecha 29/09/2021 aquél Juzgado dictó sentencia haciendo lugar a lo





requerido, con las restricciones que obran en sus considerandos.

Posteriormente, el Estado Nacional, al contestar informe de ley solicitó el rechazo de la acción deducida.

**VII.-** Cabe destacar en primer término que el art. 4° del art. 14 de la ley 27.275 establece que *“El reclamo promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo”*, por lo que resultan aplicables aquí todas las particularidades de aquella vía.

De allí que, habida cuenta el objeto del presente proceso, estimo que debe seguirse la doctrina del Alto Tribunal según la cual *“en los juicios de amparo debe fallarse con arreglo a la situación fáctica y jurídica existente a la fecha de la sentencia, teniendo en cuenta no sólo los factores iniciales sino también los sobrevinientes, sean agravantes o no, que resulte de las actuaciones producidas”* (cfr. Fallos: 304:1024).

De este modo, si bien a la fecha de interposición de la acción judicial (15/09/2021) el Juzgado requerido aún no se había expedido, lo cierto es que con fecha 29/09/2021 lo hizo, resolviendo *“Hacer lugar al pedido de acceso a la información pública formulado por la Asociación*





*Civil 100% Diversidad y Derechos, en relación a esta causa N° 1.648/F-11 caratulada “Abrate, Blanca Nieve y otros s/corrupción y asociación ilícita”, en los términos previamente expuestos”.*

En los considerandos, la Magistrada recordó que “...en abril del año 2009, el SR. Gonzalo Alejandro Demaría manifestó su intención de realizar una investigación histórica y escribir un ensayo sobre los episodios que rodearon la causa y ocurrieron en 1942. Frente a dicho interés legítimo, se permitió que tuviera acceso al expediente en su totalidad, con la limitación de no reproducir las fotografías existentes, con el fin de preservar los derechos de quiénes allí aparecían y/o de sus herederos. Tal intervención culminó con la edición del libro “Cacería. Una historia real” ”.

Destacó además que el actual pedido involucraba un “conflicto entre los derechos alegados por la Asociación solicitante (libertad de expresión, acceso a la información y a la verdad) y los que poseen los intervinientes en las actuaciones -y/o sus herederos-, en particular el derecho personalísimo a la imagen, como también al honor y a la intimidad protegidos por la ley 25.326”.

Y continuó “En esa línea, dicha norma califica como “sensibles” los datos personales que





*revelen información referente a la vida sexual de las personas (art. 2°).*

*En otro orden, considero legítimo el interés manifestado por la Asociación para poder tener acceso al expediente, en similares términos a los expuestos por el escritor Demaría.*

*Sin embargo, sin desconocer que la mayoría de las personas que involucradas en las actuaciones racionaron alrededor de 100 años, corresponde disponer las medidas conducentes y proporcionales para proteger sus derechos -y/o los de sus herederos.*

*Por ello creo prudente autorizar a los integrantes de la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos a compulsar la totalidad de las actuaciones -incluidos los anexos con las fotografías-, en los mismos términos que los dispuestos el 25 de abril de 2019.*

*Adicionalmente, se le proporcionará una copia de las sentencias dictadas por el entonces Juzgado de Sentencia en lo Criminal, Letra E, con fecha 26 de junio de 1947, y por la Excma. Cámara del fuero el 28 de mayo de 1948 (fojas 3140/3223 y 3345/3346), previo a disociar los nombres de las víctimas del proceso.*





*Se entiende que de tal modo se permite la consecución de los objetivos de la mentada Asociación y simultáneamente se resguardan los derechos de los afectados por la investigación judicial.*

*Adicionalmente considero que la imposibilidad de reproducir las fotografías reservadas en los Anexos no resulta óbice para que la peticionante pueda analizar, procesar, reutilizar y redistribuir libremente la información contenida en estos añejos legajos, la cual se encuentra detallada en los fallos recaídos y ya fue dada a la luz de la obra bibliográfica citada”.*

De allí que a los fines de resolver el presente pedido de acceso a la información pública, debe tenerse en cuenta los acontecimientos ocurridos con posterioridad a su formulación.-

**VIII.-** Sobre el punto, cabe recordar que si bien la ley 27.275 parte de un principio amplio respecto del acceso a la información pública, su art. 8 lo limita, en particular, en el inc. d) al referirse a “*Información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial*” y en el inc. i) que lo veda respecto de “*Información que contenga*





*datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias”.*

A su vez, esta última norma, tal como se ha expresado en párrafos anteriores, establece que “A los fines de la presente ley se entiende por:... — *Datos sensibles: Datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual*” (art. 2°).

En este sentido, la Acordada 42/2017 dictada por la Corte Suprema de Justicia respecto a la solicitud de documentos e información pública incorporada a cualquier tipo de actuación que obre en poder de ese Tribunal, dispone que “*Tanto al solicitarse la información como al momento de brindarse la respuesta se deberá tener en cuenta la imprescindible conciliación entre los altos fines de transparencia que inspiran a la norma en cuestión con la debida reserva y protección que deben tener los datos personales allí consignados, también de raigambre constitucional*” (punto 4°).





Por su parte el Consejo de la Magistratura en la Resolución 27/2023 remarcó que para *"EL ACCESO DE TERCEROS A DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN PROCESOS JURISDICCIONALES SE RIGE POR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS APLICABLE AL CASO (Resolución n°4/2019)"*.

La Agencia de Información Pública del Consejo determinó como criterio para el caso que: "En el Poder Judicial de la Nación es necesario distinguir entre lo que es información pública que debe estar disponible para cualquier ciudadano, y los procesos jurisdiccionales que se rigen por los Códigos de Procedimientos, en cuanto al acceso de terceros ajenos a las partes. En este último caso, es aplicable el artículo 8° de la ley 27.275, que reglamenta el Derecho de Acceso a Información Pública, y que textualmente establece *"Excepciones. Los sujetos obligados sólo podrán exceptuarse de proveer la información cuando se confiere algunos de los siguientes supuestos: ...inc. k) Información de carácter judicial cuya divulgación estuviere vedada por otras leyes"*.

En sentido concordante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada N° 42/2017 estableció *"II. Disponer que el régimen*





*establecido en la ley 27.275 no será de aplicación respecto de aquellos documentos o actos jurisdiccionales o administrativos que tengan un procedimiento propio previsto por una ley u otra norma o se rijan por un procedimiento especial dispuesto por este Tribunal; en cuyo caso se deberán seguir dichas reglamentaciones. Por lo que el procedimiento previsto en la ley no podrá sustituir la aplicación y sujeción a las normas procedimentales u otras disposiciones especiales que regulan la actuación jurisdiccional o de superintendencia de esta Corte".*

La excepción antedicha apunta a resguardar distintos derechos, tales como la intimidad en las causas de familia, el resguardo de los menores, la privacidad respecto de la información que las partes ponen en conocimiento del Poder Judicial al solo efecto de resolver conflictos, o las investigaciones de carácter penal que puedan verse frustradas por la publicidad, razones entre otras, que llevaron al legislador a consagrar la excepción contemplada en el inc. k) del art.8° de la ley 27.275.

Por lo tanto, queda claro que, en las causas judiciales, se aplican las normas especiales de procedimiento que reglamentan el acceso de



terceros a las mismas, pero simultáneamente existen en los órganos jurisdiccionales información que al tener el carácter de pública se encuentra alcanzada por la Ley 27.275.

En lo que se refiere a las sentencias son siempre públicas, dado el interés legítimo que tiene la ciudadanía de conocer en modo por el cual los Tribunales interpretan y aplican la Ley. En este sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por Naciones Unidas y que tiene jerarquía constitucional por el art. 75°, inc.22 de la Constitución Nacional dispone "*Artículo 14: ...toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referente a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores*".

**IX.-** Así pues, conforme todo lo expuesto, me importa señalar que examinados los obrados no se advierte en el trámite de la presente acción que se encuentre conculcado el debido proceso legal adjetivo, ni el interés comprometido en la vigencia de la juridicidad.

A la luz de las presentaciones efectuadas en autos, no se encuentra controvertido en el caso la normativa aplicable a la situación aquí planteada





que resulta un imperativo legal para V.S., como ser la ley 27.275, las Acordadas de la Corte Suprema y las Resoluciones del Consejo de la Magistratura descriptas, como así tampoco los alcances de los derechos convencionales que surgen de ese marco normativo, sino que la controversia a resolver impone la valoración de cuestiones procesales y, esencialmente, fácticas y probatorias cuyo análisis resulta de las constancias de la causa "*Abrate Blanca y otros s/ Corrupción y Asociación Ilícita*" que V.S. requirió al Fuero Penal.

Siendo ello así, tal determinación, como regla, consiste en materia ajena a los cometidos que le vienen legalmente impuestos a este Ministerio Público Fiscal por los arts. 1° y 31 de la ley 27.148 (conf. dictamen del Sr. Fiscal de Cámara del Fuero, Dr. Rodrigo Cuesta, en el expte. N° CCF 803/2019 "*López Jallaguier, Francisco c/ Banco de la Nación Argentina s/ habeas data (art. 43, CN)*", emitido el 07/04/2021). En tales condiciones, nada observo al dictado de la sentencia definitiva por parte de V.S.

Fecho, solicito vuelvan estos actuados a fin de tomar conocimiento de la resolución definitiva.

Dejo así contestada la vista conferida.





**MIGUEL ANGEL GILLIGAN**  
**FISCAL FEDERAL**

Signature Not Verified

Digitally signed by MIGUEL ANGEL GILLIGAN  
Date: 2024.02.14 17:13:24 -0400

Fecha de Firma: 14/02/2024  
Dictamen Número 436/2024  
GILLIGAN , MIGUEL ANGEL - Fiscal  
Fiscal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 7

